

단위업무코드	
등록번호	감사부- 호
등록일자	2018. 12. .
공개여부	비공개
보존기간	영구

담 당	차 장	부 장	상임감사 직무대리

특정사안 감사 결과 보고

(직원 의무 위반 관련 건)

2018. 12.

건강보험심사평가원
감 사 실

1. 감사배경 및 목적

- 국민신문고 및 익명신고시스템(레드휘슬)을 통해 ○○○○실 차장이 직원을 상대로 폭언 및 갑질을 했다는 신고가 접수*됨에 따라, 해당 신고 건에 대한 사실 여부를 확인하여 적의 조치하고자 함

* 국민신문고 1AA-1811-429226, “건강보험 심사평가원 ○○○○실 직원에 대한 고발”

* 익명신고-76726호, “갑질”

2. 감사 개요

○ 감사 대상

- ●●●● 차장(○○○○실 ㉠㉠㉠㉠㉠부, '17. 2. 1. ~ 현재)

* '17. 2. 1.~12. 31.(○○○○부) / '18. 1. 1.~현재(㉠㉠㉠㉠㉠부)

○ 감사 기간

- '18. 12. 10.(월) ~ 12. 12.(수)

○ 감사반 편성

- (감사반장) 감사실장 김□□
- (감사반원) 감사부장 윤□□, 차장 구□□, 대리 김□□, 변호사 조□□

○ 감사 방법

- 감사대상 및 동료 직원 문답을 통한 사실관계 확인

○ 감사 주요내용

- 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반 여부
- 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지) 위반 여부 등

3. 감사결과 확인사항

가. 감사 대상

- 안●● 차장(이하 ‘관련자’)은 2017년 2월부터 감사실 현재까지 ○○○○실에서 근무하며 혈액투석, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 천식 등 질환별 의료 질 평가 및 평가결과 공개 업무를 담당하고 있음

나. 사건 개요

- 관련자가 ○○○○실에 근무한 2017년 2월부터 감사일 현재까지 동료직원들에게 수시로 음주를 강요하고 폭언, 초과근무 강요, 업무상 위력을 행사하였다는 내용으로 국민신문고 및 익명신고시스템(레드휘슬)에 신고가 접수됨에 따라 동 감사에 착수하게 되었음

< 신고 접수 내용 >

- (음주 강요) 점심시간 상습적으로 음주, 퇴근 이후 직원 회식 참석 강요
- (폭언) 다른 직원들 앞에서 특정 직원을 상대로 고성 및 폭언
- (초과근무 강요) 업무 진척도를 지적하며 직원에게 야근 및 주말 출근 강요
- (위력 행사) 관련자가 회사 내 자신의 인맥과 영향력을 과시하며 업무량이 많은 부서로 전보되도록 추천하거나 익명신고시스템(‘레드휘슬’)도 두렵지 않으니 신고를 해보라고 하는 등의 발언을 함

다. 사실관계 확인사항

동 사건과 관련된 사항은 쟁점별로 구분하여 관련자 및 주변 동료직원들의 진술을 기반으로 사실관계를 확인하여 작성함

1) 점심시간 음주 등

신 고 내 용

관련자가 점심시간에 상습적으로 음주, 퇴근 즈음 회식 참석을 강요함

- 관련자의 하급 직원들(이하 '직원들')은 관련자가 우리 원 주변 음식점에서 개최한 부 회식*(점심식사)에서 소주를 물병 혹은 맥주잔에 담아 줄 것을 요청하여** 혼자서 음주를 하였다고 진술함

* '17.7~12월 3회(△△닭갈비, 시▲▲, ▽▽▽닭갈비) / '18.10~11월 1회(▼▼▼▼▼국밥)

** 다른 손님들 눈에 띄지 않게 하려고 음식점 사장 혹은 종업원에게 요청

- 관련자는 점심시간에 음주를 한 사실이 없다고 진술함
- 퇴근 즈음 관련자가 직원들에게 저녁 회식에 참석할 것을 강요하였다는 신고내용은 직원들과 관련자 모두 사실이 아니라고 진술함

2) 폭언

신 고 내 용

관련자가 자신의 마음에 들지 않으면 사무실 전체가 다 들릴 정도로 소리를 지르고 다른 직원들 앞에서 면박을 줌

- 직원들은 관련자가 보고서를 검토하는 과정에서 보고서 수준이 본인의 기대치에 부합하지 않으면 자신의 펜을 책상 위에 던지거나 혼잣말로 욕설을 하기도 하였고, 상황에 따라서 약 3~5분간 고성을 지르며 질책을 하였다고 진술함

- 직원들은 관련자가 '18. 11월 분과위원회 준비 시 “내가 왜 너가 잘못된 일을 수습해야 하나?”, “왜 나한테 책임을 떠넘기느냐?”, “회사생활 이 정도 했으면 잘해야지, 왜 이것 밖에 못하느냐?”, “내가 썩 똥을 내가 왜 치워야 하나?”라고 말하였다고 진술함

○ 관련자는 하급 직원에게 고성을 지르며 질책한 사실은 없었고, 업무상 미흡한 부분을 지적한 사실은 있었다고 진술함

3) 초과근무 강요

신 고 내 용

관련자는 직원들에게 일의 진척이 더디다고 야근, 주말에도 출근을 하라고 강요함

○ 직원들은 관련자가 평상 시 업무량이 많은 타 부서 사례를 자주 언급하며, 직원들이 야근 혹은 주말에도 나와서 근무 할 것을 간접적으로 유도하였다고 진술함

- 직원들은 관련자가 “●●●●실 직원들과 비교하면 너희들의 업무량은 많은 편이 아니니 힘든 내색 하지 마라”, “다른 부서는 야근도 하고 주말에도 나와서 일하는데 너는 그 정도도 아니면서 이거 밖에 못해?”라고 말하였다고 진술함

○ 관련자는 자신이 ●●●●실에서는 근무한 적이 없기 때문에 실제로 문제의 발언을 한 적이 없다고 진술함

4) 업무상 위력 행사

신 고 내 용

관련자는 직원들에게 자신의 인맥과 능력을 과시, 인맥을 총 동원해서 자신에게 찍힌 직원을 절대로 승진 못하게 할 것이라고 이야기 함

- 직원들은 관련자가 '18년 초에 회사 내 자신의 인맥과 영향력을 직원들에게 과시하기 위하여 과거 1차 회식 이후 2차로 前 ○○○○이사 집에 가서 술을 마신 적이 있다고 말한 적이 있고, 관련자가 특정 직원을 대상으로는 업무처리가 자신의 기대치에 부합하지 않은 경우 “내가 너를 힘든 부서(●●●●실)에서 근무하도록 추천할 것이다”라고 말하였다고 진술함
- 관련자는 해당 사실에 대하여 모두 사실무근이라고 진술함
- 관련자가 자신의 인맥을 총 동원해서 자신에게 찍힌 직원을 절대로 승진하지 못하게 할 것이라는 신고 내용은 직원들과 관련자 모두 사실이 아니라고 진술함

5) 성희롱

- 직원들은 '18년 5월 경 ◇◇지역 평가 업무 설명회가 끝나고 관련자가 같은 부 직원 5명과 가진 저녁 회식에서 “남자들의 머릿속에는 섹스라는 단어 밖에 없어”라고 말하였다고 진술함
- 관련자는 해당 사실이 없다고 진술함

* 성희롱 건은 직원들 문답 과정에서 추가된 사안임

6) 관련자의 실장 진술

- 관련자의 실장은 관련자에 대하여 성실하게 맡은 책임을 다하는 직원이고 업무의 질 적인 측면도 우수하다고 평가하고 있음
- 관련자의 실장은 평소 관련자가 평소 사무실에서 직원들에게 소리를 지르며 질책을 하는 것을 2~3회 소문을 통해 들은 적은 있으나 직접 목격한 적은 없다고 하였고,

- 관련자가 직원들에게 소리를 지르며 질책을 하는 것은 업무 관련된 사항으로 알고 있다고 진술함

7) 관련자의 부장 진술

- 관련자의 부장은 관련자에 대하여 업무에 대한 애정과 관심이 높고 추진력도 좋으며, 중간 관리자의 역할에 충실하려고 상당히 노력하는 직원으로 평가함
- 관련자의 부장은 횡수가 정확하게 기억나지는 않지만 관련자가 회의자료 작성을 위하여 큰 소리로 말한 적이 있었고, 사무실 내에서 예의를 지키라고 2회 주의를 주었다고 하였고,
 - 동 사건은 관련자가 업무를 적극적으로 수행하는 과정에서 불가피하게 발생한 사항이므로 고진선처를 바란다고 진술함

4. 감사자 조사의견

가. 관련 규정

- 우리 원 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따르면 직원은 법령 및 제규정을 준수하고, 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있음
- 우리 원 「임직원 행동강령」 제24조(성희롱 금지)에 따르면 성희롱은 개인의 인권을 침해하고 직장 분위기를 저해하므로 관련 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있음

나. 점심시간 음주 등

- 직원들은 관련자가 부 회식(점심식사) 자리에서 소주를 물병 혹은 맥주잔에 담아 줄 것을 요청하여 혼자서 음주를 한 사실이 있다고 진술 하였으나,
 - 관련자의 진술내용과 일치하지 않고 감사를 통해 정확한 사실 관계를 확인하는 것은 불가능함
- 다만, 직원들은 당시 음식점 상호, 관련자의 음주 방법을 동일하게 진술하고 있고, 진술 내용도 구체적이어서 관련자가 몇 차례 음주행위를 하였다고 볼 개연성은 있음

다. 폭언

- 직원들은 분과위원회 개최 준비, 보고서 작성 등 업무수행 과정에서 직원들이 미숙한 점을 보일 때 관련자가 고성을 지르거나 부적절한 발언을 하였다고 진술 하였으나,
 - 관련자는 하급 직원에게 고성을 지르며 질책한 사실은 없었고, 업무상 미흡한 부분을 지적한 사실은 있다고 진술함
- 사실관계 확인을 위하여 ■■■■■부(■■■■■■■■부 바로 옆 부)에서 근무하고 있는 직원을 대상으로 문답을 받은 결과, 관련자가 근무시간 중 직원들을 불러서 업무 관련 고성을 지르며 질책하는 것을 실제로 목격한 적이 있다고 진술하여 관련자가 직원들에게 지나치게 발언을 한 것은 사실인 것으로 보여지나,
 - 폭언 여부에 대한 판단은 직원 개개인의 성격 및 당시 상황, 여건 등에 따라 느끼는 충격은 개인별로 편차가 있을 것으로 보임

라. 초과근무 강요

- 직원들은 관련자가 같은 부 직원들에게 반드시 야근을 하거나 주말에 나와서 근무하라고 직접적으로 지시한 적은 없으나, 관련자가 업무 추진 과정에서 특정 부서(●●●●실)의 업무량을 수시로 언급하였다고 진술하여
- 하급 직원들 입장에서는 초과근무를 해야만 하는 심리적으로 부담감을 가졌을 수도 있었다고 볼 여지는 있음

마. 업무상 위력 행사

- 직원들은 관련자가 평소 회사 내 본인의 인맥 및 영향력을 과시하기 위하여 前 ○○○○이사 집에 가서 술을 마신 적이 있다고 자랑삼아 이야기하였고, 특정 직원에게는 업무량이 많은 특정 부서(●●●●실)에서 근무할 수 있도록 추천해 주겠다고 했다고 진술하였으나,
- 관련자는 해당 사실에 대하여 사실무근이라고 진술함
- 양 자 간의 진술내용이 상반되고 진술 이외에는 사실관계를 확인하기 어렵고, 관련자는 문제 발언을 특별한 의도 없이 무심결에 하여 기억을 못할 수도 있겠으나 발언 내용이 사실이라면 직원들 입장에서는 이를 위력으로 느꼈을 수도 있었을 것으로 판단됨

바. 성희롱

- 직원들은 '18년 5월 경 ◇◇지역 평가 업무 설명회가 끝나고 관련자가 직원 5명과 함께한 저녁 회식에서 부적절한 발언을 하였고, 당시 자리에 동석해 있던 직원 중 2명은 해당 발언에 성적 수치심을 느꼈다고 진술을 하였으나,

- 관련자는 해당 사실이 없다고 부인하고 있고, 당시 상황, 장소, 문제 발언에 대한 직원 2명*의 진술이 구체적이고 일치하기는 하나 이것만으로 성희롱을 하였다고 단정하는 것은 어려워 보임
- * 상기 2명 외 동석한 직원 3명은 문제 발언에 대해 기억이 없다고 진술함

5. 감사결과 처리방안

- 관련자의 점심시간 음주, 폭언, 초과근무 강요, 업무상 위력 행사, 성희롱 등의 행위에 대한 직원들의 진술과 관련자의 진술을 취합하여 종합적으로 분석한 결과 그 내용이 상반되고,
- 감사를 통한 증거 확보가 불충분한 상태에서 양 자간의 진술만으로 사실관계를 확정하기는 곤란함
- 다만, 각 사안에 대한 직원들의 진술이 비교적 구체적이고 일관성이 있어 정황상 관련자의 잘못을 인정할 만한 개연성이 일부 있어 보이기 는 하나,
- 이는 관련자가 업무를 적극적으로 추진하는 과정에서 발생한 점, 관련자가 직원들에게 의사를 전달하는 방법과 표현상의 문제로 인하여 발생한 점, 업무 이외의 사안으로는 직원들의 문제 제기가 없는 점 등을 고려하여 동일사례 재발 방지 차원에서 업무상임 이사에게 “엄중경고” 조치를 요구함
- 또한, 부서 관리 측면에서 볼 때 동 감사로 인하여 향후 직원들이 관련자와 같은 부에서 계속 근무하는 것을 상당히 두려워하고 있고, ㉡㉡㉡㉡㉡부 분위기 쇄신 필요성 등을 고려하면
- 관련자와 직원들이 같은 부에서 계속 근무하는 것은 부적절한 것으로 판단됨

6. 감사결과 처분 요구사항

- 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되나, 관련자는 공직자로서 일부 부적정한 행위를 한 것으로 판단되어 업무상임이사에게 “엄중 경고” 조치를 요구함